

1500922-92.2021.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... que já foi processado anteriormente por tráfico e furto. Questionado se estava trabalhando na madrugada do dia dos fatos, disse que estava na sua casa, na companhia de sua mãe.

A prova é suficiente para a condenação do réu.

As testemunhas judiciais forneceram detalhes da perpetração do furto de forma coerente e harmônica.

A vítima relatou ter visto a ação do réu adentrando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500922-92.2021.8.26.0272 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500922-92.2021.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2296414/2021 - DEL.POL.ITAPIRA, 15390173 - DEL.POL.ITAPIRA, 2001343/21/020 -
DEL.POL.ITAPIRA, 2296414 - DEL.POL.ITAPIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON LEANDRO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou ADILSON LEANDRO DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 3h35, no estabelecimento comercial "Loja Blue Days", localizado na Rua João de Moraes, 312, Centro, nesta cidade e Comarca de Itapira, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para

proveito comum, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, bens móveis consistentes em diversas peças de roupa, além da quantia de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais), bens pertencentes ao estabelecimento vítima.

Segundo a inicial, o acusado e seu comparsa, desejosos de obter para si o patrimônio alheio, durante a madrugada, ingressaram no estabelecimento comercial "Loja Blue Days", destruindo a porta que dá acesso ao imóvel, e subtraíram os objetos descritos acima, evadindo-se do local de posse dos bens subtraídos. Câmeras de segurança existentes no local captaram imagens da empreitada criminosa, sendo que o acusado, já conhecido dos meios policiais, foi identificado como sendo um dos autores do crime.

A denúncia foi recebida aos 16 de novembro de 2021, ocasião em que a prisão preventiva do acusado foi decretada (fls. 33/35).

O mandado de prisão foi cumprida em 22/11/2021 (fls. 40/42).

O acusado foi citado (fls. 69) e apresentou defesa prévia (fls. 77).

Em audiência (fls. 108/109), foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram suas alegações finais orais.

O representante do Ministério Público requereu a procedência da denúncia e a condenação do acusado, por entender suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas.

A defesa pleiteou a improcedência da denúncia com base no artigo 386 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 07/08, no relatório de investigação de fls. 12/19 e na prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

Fundamento.

A representante do estabelecimento vítima R.A.B. disse que, na madrugada do dia dos fatos, dois indivíduos foram até o seu estabelecimento e forçaram a porta de vidro por cerca de quatro minutos, com uso de um pé de cabra e outras ferramentas, até que ela quebrou e caiu no chão. Os indivíduos então adentraram no local e subtraíram roupas, o celular da loja e dinheiro do caixa. Ressaltou que as filmagens do local mostrou claramente a ação dos furtadores.

A policial civil Lígia Petri Geraldino disse que foi responsável pela análise das imagens do furto ocorrido no estabelecimento comercial da vítima, através das quais identificou um dos furtadores como sendo a pessoa do réu, que já era conhecido dos meios policiais e, na época, tinha acabado de sair do sistema penitenciário. Informou que após praticar o crime no dia 24/10/2021, o réu cometeu outro furto no dia 26/10/2021, usando a mesma roupa, a qual possibilitou a sua identificação. Esclareceu que, pelas filmagens da ação criminosa, deu para identificar o réu, principalmente pela roupa.

Interrogado, Adilson Leandro de Jesus negou a autoria do crime. Disse que estava

trabalhando como carregador lenha no dia dos fatos e nada sabe sobre o furto. Tinha acabado de sair da cadeia e voltou a trabalhar. Quando recebeu seu primeiro pagamento, teve uma recaída e praticou um furto no dia 26 de outubro de 2021. Informou que já foi processado anteriormente por tráfico e furto. Questionado se estava trabalhando na madrugada do dia dos fatos, disse que estava na sua casa, na companhia de sua mãe.

A prova é suficiente para a condenação do réu.

As testemunhas judiciais forneceram detalhes da perpetração do furto de forma coerente e harmônica.

A vítima relatou ter visto a ação do réu adentrando em sua loja pelas imagens da câmera de segurança lá existente, ocasião em que ele arrombou a porta com o uso de ferramentas, fazendo-a cair ao solo, e de lá subtraiu muitas peças de roupa, celular e dinheiro.

A policial Lígia Petri Geraldino narrou ter analisado as imagens da ação criminosa, através das quais identificou o réu, já que ele vestia a mesma roupa no furto que praticou dois dias depois dos fatos.

A corroborar tais depoimentos, as citadas imagens foram anexadas no relatório de investigação, às fls. 12/19, e mostram, sem equívoco, que se trata da pessoa do réu.

A causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal é inconteste. Conforme bem demonstrado, o delito foi praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para o comércio e residências.

Ressalte-se que esse aumento não se relaciona exclusivamente com o repouso da vítima, mas sim com a diminuição da visibilidade e consequente redução da segurança.

Apesar da ausência de laudo pericial nos autos, a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo restou sobejamente demonstrada nos autos pelas imagens captadas (fls. 12/19) e pelas declarações da vítima, a qual confirmou que a porta foi arrombada e, em seguida, derrubada.

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora, prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, como ocorre, in casu, pelo depoimento das testemunhas. Precedentes do STJ. 2. Recurso provido” (STJ REsp 809912 / RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.05.2006).

“HABEAS CORPUS. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. A falta de perícia visando à constatação de rompimento de obstáculo para alcançar a res furtiva não é motivo para afastamento da qualificadora, visto que a circunstância pode ser provada por outros meios. Habeas corpus a que se denega a ordem” (STJ HC 39754/RJ, Rel. Min. Paulo Medina. J. 06.09.2005).

A toda evidência, a qualificadora relativa ao concurso de agentes também restou demonstrada nos autos, não só pelas declarações das testemunhas, mas também pelas imagens anexadas às fls. 12/19.

Nota-se, portanto, que a prova é robusta e autoriza o decreto condenatório.

Passo a fixar as reprimenda.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 63/67), de modo que fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.

Considerando que uma das qualificadoras serve para classificar o delito, considero a segunda (concurso de agentes) como agravante comum, de tal sorte que elevo a reprimenda em mais 1/6, perfazendo 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da dupla reincidência (fls. 63/67), aumento a reprimenda em mais 1/3, somando 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado durante o repouso noturno, computo a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal e elevo a pena em mais 1/3, finalizando-a em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno a reprimenda acima definitiva.

O réu cumprirá a pena de reclusão inicialmente em regime fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ADILSON LEANDRO DE JESUS, R.G. n.º 30.484.963-7/SP, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião de sua decretação.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução (juiz natural) a análise do comportamento carcerário do réu no período em que esteve preso cautelarmente, já que ausentes documentos que atestem tal situação nestes autos. Além do que, não está preso processualmente a tempo suficiente para alcançar a detração penal.

Recomende-se o réu ao local onde se encontra.

Arbitro os honorários advocatícios ao Defensor Dativo do réu, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento em nome do réu.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos

termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser ele beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA